답 변 서

사건명 : 송재영 목사 권징사건
고 소 인 : 차기성 외 4인
피고소인 : 송재영 목사
제출처 : 대한예수교장로회(통합) 안양노회 재판국
제목 : 고소인 준비서면(기소사실 보강서면)에 대한 답변서

답변의 취지

고소인들이 제출한 「준비서면(기소사실 보강서면)」은 기존 고소 사실을 객관적인 증거에 의하여 보강한 문서가 아니라, **동일한 사실관계를 여러 개의 죄과로 중복 평가하면서 사실과 의견, 추정과 법률평가를 혼합하여 작성한 문서에 불과합니다.**

권징재판은 단순히 교회 운영방식에 대한 찬반을 판단하는 절차가 아니라, 권징조례와 헌법이 정한 죄과가 객관적 증거에 의하여 엄격하게 입증되었는지를 판단하는 절차입니다.

그러나 고소인의 준비서면은, 사실과 의견을 구분하지 아니하고, 법률적 구성요건을 구별하지 아니하며, 동일한 사실을 여러 죄과로 반복 평가하고, 피고소인에게 무죄 입증을 요구하는 방식으로 작성되었습니다.

이는 권징재판의 기본원칙과 입증법칙에 반하므로 그 증명력은 매우 제한적으로 평가되어야 합니다.

제1장 권징재판의 기본 법리

1. 권징재판은 단순한 징계가 아니라 '재판'입니다.

고소인들은 마치 재판국이 "고소인의 말이 맞는 것 같다"는 판단만

으로 피고소인을 징계할 수 있는 것처럼 주장하고 있습니다. 그러나 이는 권징재판의 본질을 잘못 이해한 것입니다.

대한예수교장로회 헌법에서 말하는 권징은 교회의 거룩함과 질서를 지키기 위한 제도입니다. 하지만 권징은 단순히 잘못한 사람을 징계하는 행정절차가 아닙니다. 권징은 법률상 '재판절차'입니다.

재판이란 누군가를 처벌하기 전에 사실을 확인하고, 증거를 조사하며, 당사자의 주장을 충분히 들은 뒤 법에 따라 판단하는 절차를 말합니다. 따라서 권징재판도 일반 재판과 마찬가지로 정해진 절차를 반드시 거쳐야 합니다.

권징재판은 일반적으로 다음과 같은 과정을 거칩니다.

고소 – 잘못이 있다고 주장하는 사람이 고소장을 제출합니다.

조사 – 기소위원회가 사실관계를 조사합니다.

기소 – 조사 결과 죄과가 인정될 가능성이 있을 때 기소합니다.

심리 – 재판국이 증거와 당사자의 주장을 모두 듣습니다.

판결 – 충분한 심리를 거친 후 죄가 인정되는 경우에만 판결합니다.

즉, 고소가 있었다는 사실만으로 죄가 인정되는 것이 아니며, 기소되었다고 해서 곧바로 유죄가 되는 것도 아닙니다. 재판국이 판단해야 하는 것은 "고소인의 말이 얼마나 강한가"가 아니라, 객관적인 증거에 의해 죄가 입증되었는가입니다.

권징조례가 요구하는 판단 과정은 다음과 같습니다.

객관적인 사실 확인

↓그 사실을 뒷받침하는 증거 조사

↓권징조례가 정한 죄과의 구성요건에 해당하는지 검토

↓죄과가 입증된 경우에만 판결

이 가운데 어느 하나라도 부족하면 유죄를 인정할 수 없습니다.

이러한 원칙은 사회법에서도 동일하게 적용됩니다. 우리 헌법이 보장하는 적법절차(Due Process)의 원칙은 누구든지 법이 정한 절차와 공정한 재판을 거치지 않고서는 불이익을 받아서는 안 된다는 원칙입니다. 대법원도 종교단체의 내부 재판이라고 하더라도 적법한 절차가 지켜지지 않았거나 당사자에게 충분한 방어권이 보장되지 않은 경우에는 그 징계나 재판의 효력을 인정하지 않는다고 일관되게 판시하고 있습니다.

결국 권징재판은 교회 안에서 이루어지는 재판일 뿐, 감정이나 여론에 따라 사람을 징계하는 절차가 아닙니다. 따라서 재판국은 고소인의 주장이나 다수의 의견에 따라 판단할 것이 아니라,

객관적인 사실이 존재하는지,

그 사실을 증명하는 증거가 있는지,

그 사실이 권징조례가 정한 죄과에 해당하는지,

를 하나씩 엄격하게 심리하여야 합니다.

이 사건에서도 마찬가지입니다. 고소인들이 준비서면에서 많은 의혹과 평가를 제시하였다고 하여 그것이 곧 사실이 되는 것은 아닙니다. 준비서면의 분량이 많다고 해서 입증이 되는 것은 아니며, 표현이 강하다고 해서 죄가 성립하는 것도 아닙니다.

재판국은 오직 객관적인 증거와 권징조례의 구성요건에 따라 판단하여야 하며, 이것이 공정한 권징재판이 지켜야 할 가장 기본적인 법 원칙입니다.

2. 권징재판에는 죄형법정주의 원칙이 적용됩니다.

권징재판은 교회의 질서를 세우기 위한 제도이지만, 그렇다고 해서 재판국이 재량으로 "이 정도면 잘못한 것 같다"거나 "도덕적으

로 비난받을 만하다"는 이유만으로 사람을 처벌할 수는 없습니다. 권징재판 역시 재판인 이상 반드시 헌법과 권징조례가 정한 기준에 따라 판단하여야 합니다.

이러한 원칙을 **죄형법정주의**라고 합니다. 죄형법정주의란 쉽게 말해 **"법에 죄로 규정되어 있는 행위만 처벌할 수 있고, 법에 없는 죄를 새로 만들어 처벌할 수는 없다."는 원칙**입니다.

예를 들어 어떤 목사의 행위가 일부 교인들에게 불편함을 주었거나, 교회 운영 방식에 대한 의견 차이가 있었다고 하더라도, 권징조례가 그것을 죄과로 규정하고 있지 않다면 권징처벌의 대상이 될 수 없습니다. 도덕적인 비판과 법적인 책임은 서로 다른 문제이기 때문입니다.

또한 헌법 권징에 규정된 죄과도 함부로 넓게 해석해서는 안 됩니다. 예를 들어 헌법권징에서 말하는 "직권남용"이나 "명예훼손"의 구성요건이 충족되지 않았는데도, 단순히 결과가 마음에 들지 않는다는 이유만으로 "이것도 직권남용으로 보자." 또는 "이런 취지이니 명예훼손으로 보자."라고 해석해서는 안 됩니다.

특히 다음과 같은 해석은 허용되어서는 안 됩니다.

확대해석 : 법이 정한 범위를 넘어 죄과의 적용 범위를 넓히는 것

유추해석 : 비슷한 행위라는 이유만으로 다른 죄과를 적용하는 것

목적론적 해석 : 교회의 질서를 세워야 한다는 목적만을 이유로 법문에 없는 내용을 추가하여 적용하는 것

이러한 해석을 허용하게 되면, 헌법권징에 없는 죄까지 재판국이 임의로 만들어 처벌할 수 있게 되어 권징재판의 공정성과 예측가능성이 무너지게 됩니다.

따라서 재판국은 먼저 헌법 권징이 정한 각 죄과의 구성요건이 무엇인지를 엄격하게 확인한 다음, 피고소인의 행위가 그 구성요건에

정확히 해당하는지를 객관적인 증거에 따라 판단하여야 합니다. 구성요건의 어느 하나라도 입증되지 않았다면 죄과는 성립할 수 없습니다.

이 사건에서도 마찬가지입니다. 고소인들은 준비서면에서 수십 쪽에 걸쳐 다양한 사실관계와 의견을 제시하고 있습니다. 그러나 준비서면의 분량이 많다는 사실만으로 죄가 입증되는 것은 아닙니다. 또한 여러 행위를 반복적으로 나열한다고 해서 권징의 구성요건이 충족되는 것도 아닙니다.

재판국이 판단해야 할 것은 준비서면의 분량이나 표현의 강도가 아니라, 각 **주장마다 객관적인 증거가 존재하는지, 그리고 그 증거가 권징조례에서 정한 죄과의 구성요건을 충족하는지를 엄격하게 심사**하는 것입니다.

결국 권징재판은 감정이나 추측, 도덕적 비난에 의해 이루어져서는 안 되며, 오직 **권징조례의 명문 규정과 객관적인 증거에 따라 판단**되어야 합니다. 이것이 죄형법정주의가 권징재판에서 가지는 가장 중요한 의미입니다.

3. 입증책임

입증책임은 전적으로 고소인에게 있습니다.

권징재판은 단순히 고소장이 접수되었다거나 고소인이 어떤 주장을 하였다는 이유만으로 죄를 인정하는 절차가 아닙니다. 권징재판은 사람에게 징계를 부과하는 재판이므로, 누구에게 책임을 물으려면 그 책임을 뒷받침할 수 있는 객관적인 사실과 증거가 먼저 존재하여야 합니다.

우리 사회의 형사재판에서 검사가 범죄를 입증하여야 하는 것처럼, 권징재판에서도 고소를 제기한 사람이 자신의 주장이 사실이라는

점을 입증할 책임을 부담합니다. 이는 공정한 재판을 위한 가장 기본적인 원칙입니다. 만약 아무런 증거도 없이 상대방을 고소한 것만으로 징계가 가능하다면, 누구든지 근거 없는 고소만으로도 중대한 불이익을 받을 수 있게 되어 권징재판의 공정성은 유지될 수 없습니다.

따라서 재판국은 먼저 고소인의 주장이 객관적인 증거에 의하여 입증되었는지를 심리하여야 합니다. 권징재판에서 고소인이 입증하여야 할 사항은 크게 다섯 가지입니다.

첫째, 고소인이 주장하는 사실이 실제로 존재하였는지를 입증하여야 합니다. 단순한 추측이나 소문, 개인적인 판단만으로는 부족하며, 누가 언제 어디에서 어떤 행위를 하였는지가 객관적으로 확인되어야 합니다.

둘째, 그 사실이 객관적인 증거에 의하여 증명되어야 합니다. 회의록, 공문서, 녹취록, 영상자료, 금융자료, 증인의 진술 등 신빙성 있는 자료가 있어야 하며, 단순한 주장만으로는 사실이 인정될 수 없습니다.

셋째, 입증된 사실이 권징조례에서 규정한 죄과의 구성요건에 해당하여야 합니다. 어떤 행위가 있었다고 하더라도 권징조례에서 정한 '직권남용', '명예훼손', '업무방해' 등의 구성요건을 충족하지 못하면 권징처벌의 대상이 될 수 없습니다.

넷째, 피고소인에게 고의 또는 책임 있는 행위가 있었는지를 입증하여야 합니다. 단순한 착오나 오해, 행정적인 판단 차이만으로는 권징죄가 성립하지 않습니다. 피고소인이 권징조례를 위반하려는 의사나 책임 있는 행위를 하였다는 점이 객관적으로 증명되어야 합니다.

다섯째, 그 행위로 인하여 실제로 교회의 질서나 공동체에 권징조

례가 보호하려는 정도의 침해가 발생하였는지도 입증되어야 합니다. 단순히 일부 교인이 불만을 가졌거나 의견이 다르다는 사정만으로 곧바로 권징사유가 되는 것은 아닙니다.
이처럼 권징재판에서 필요한 모든 입증책임은 고소인에게 있습니다. 따라서 피고소인은 자신의 무죄를 증명할 의무를 부담하지 않습니다. 피고소인이 별도의 해명을 하지 않았다는 이유만으로 유죄를 추정하거나, 충분한 반증을 제출하지 않았다는 이유만으로 죄를 인정할 수도 없습니다.
그럼에도 불구하고 이 사건 준비서면은 "왜 그렇게 하지 않았는가", "왜 이런 결정을 하였는가", "왜 이를 설명하지 못하는가"라는 방식으로 피고소인이 자신의 행위가 정당하다는 점을 증명하여야 하는 것처럼 주장하고 있습니다. 그러나 이러한 주장은 권징재판의 입증책임 원칙을 거꾸로 이해한 것입니다.
재판국이 심리하여야 할 대상은 피고소인이 자신의 무죄를 얼마나 잘 설명하였는가가 아니라, 고소인이 제출한 증거만으로 권징조례상의 죄과가 합리적인 의심 없이 입증되었는가입니다. 만일 그 입증이 부족하거나 의문이 남는다면, 그 불이익은 피고소인이 아니라 입증책임을 부담하는 고소인이 부담하여야 합니다.
결국 권징재판의 핵심은 주장의 많고 적음이 아니라 증거의 유무와 증명의 정도입니다. 고소인의 주장만으로는 유죄를 인정할 수 없으며, 객관적인 증거에 의해 권징조례의 구성요건이 명확하게 입증된 경우에만 비로소 권징처분이 가능하다는 점이 권징재판의 가장 중요한 원칙입니다.

4. 고소인들의 준비서면은 입증책임을 피고소인에게 전도하고 있습니다.

본 준비서면은 반복하여
"왜 당회에 부의하지 않았는가"
"왜 OTP를 변경하였는가"
"왜 제직회에서 처리하였는가"
라는 방식으로 피고소인이 자신의 정당성을 증명하여야 한다고 전제하고 있습니다. 그러나 이는 권징재판의 법리를 정반대로 이해한 것입니다. 재판국이 판단하여야 할 것은 피고소인이 설명을 잘하였는가가 아니라 고소인이 직권남용, 명예훼손, 배임등의 구성요건을 입증하였는가입니다.

5. 구성요건 해당성 판단의 원칙

제1절 하나의 사실은 하나의 구성요건에 따라 판단하여야 합니다.

권징재판에서 가장 중요한 원칙 가운데 하나는 하나의 사실을 하나의 법률적 기준에 따라 판단하여야 한다는 것입니다. 다시 말해, 어떤 행위가 있었다면 그 행위가 권징 조례에서 정한 특정 죄과의 구성요건에 해당하는지를 먼저 판단하여야 하며, 하나의 사실을 여러 죄과로 반복하여 평가하거나 확대하여 해석해서는 안 됩니다.
그런데 고소인들의 준비서면을 살펴보면 동일한 사실관계를 여러 죄과로 반복하여 주장하고 있습니다. 예를 들어 하나의 회의 진행이나 행정처리에 대하여 직권남용, 중대한 의무위반, 회의질서 문란, 명예훼손, 교회의 화평을 해하는 행위, 배임 등 여러 죄과를 동시에 주장하고 있습니다. 그러나 이러한 주장은 권징 조례의 구성요건 판단 원칙에 부합하지 않습니다.
각 죄과는 보호하려는 법익도 다르고 성립 요건도 서로 다릅니다. 예를 들어 직권남용은 권한을 가진 사람이 그 권한을 법과 헌법에 위반하여 남용하였는지를 판단하는 죄과입니다. 반면 배임은 교회

재산에 손해를 끼치거나 재산상 이익을 침해하는 행위가 있었는지를 판단하는 죄과입니다. 명예훼손은 허위 사실이나 명예를 훼손하는 발언이 있었는지를 살펴보는 것이고, 교회의 화평을 해하는 행위는 공동체의 질서를 심각하게 해친 경우를 대상으로 합니다. 이처럼 각각의 죄과는 성립 요건이 서로 다르므로, 하나의 사실을 근거로 자동적으로 다른 죄과까지 성립한다고 볼 수는 없습니다.

예를 들어 어떤 목사가 당회의 사회를 보았다고 가정해 보겠습니다. 고소인이 그 사회 방식에 동의하지 않는다고 하여 곧바로 그것이 직권남용이 되는 것은 아닙니다. 더 나아가 직권남용이 인정되지 않았는데도 다시 그것을 배임으로 연결하거나, 명예훼손으로 연결하고, 나아가 교회의 화평을 해하는 행위로까지 확대하는 것은 법리적으로 허용될 수 없습니다.

만약 이러한 방식이 허용된다면 하나의 행위에 대하여 재판국이 여러 죄과를 자유롭게 붙일 수 있게 되고, 결국 권징조례가 정한 구성요건은 아무런 의미를 갖지 못하게 됩니다. 이는 죄형법정주의와 엄격해석의 원칙에도 정면으로 반하는 결과를 초래합니다.

따라서 재판국은 각 죄과마다 다음과 같은 사항을 독립적으로 심리하여야 합니다.

첫째, 실제로 그러한 행위가 있었는가를 객관적인 증거에 따라 확인하여야 합니다.

둘째, 그 행위가 해당 죄과의 구성요건에 정확히 해당하는가를 판단하여야 합니다.

셋째, 피고소인에게 고의 또는 책임 있는 행위가 있었는가를 심리하여야 합니다. 단순한 착오나 의견 차이, 회의 운영상의 판단만으로는 권징 죄가 성립할 수 없습니다.

넷째, 그 행위로 인하여 권징이 보호하려는 법익이 실제로 침해되

었는가를 살펴보아야 합니다.
이 네 가지 요건 가운데 어느 하나라도 입증되지 않으면 해당 죄과는 성립할 수 없습니다.
그런데 이 사건 준비서면은 이러한 법률적 구분 없이 하나의 사실을 여러 죄과로 반복하여 나열하고 있을 뿐, 각 죄과마다 요구되는 구성요건과 입증자료를 개별적으로 제시하지 못하고 있습니다. 결국 준비서면은 하나의 사실을 여러 법률적 평가로 중복하여 표현하고 있을 뿐이며, 그 자체만으로 각 죄과가 성립한다고 볼 수는 없습니다.
따라서 재판국은 준비서면의 표현이나 분량에 영향을 받을 것이 아니라, 각 죄과 별로 구성요건이 모두 입증되었는지를 개별적으로 심리하여야 합니다. 만일 어느 하나의 구성요건이라도 객관적인 증거로 입증되지 않았다면, 그 죄과는 성립할 수 없으며 이를 근거로 권징처분을 하는 것은 권징조례의 기본원칙에 반하게 됩니다.

6. 결과만으로 위법을 추정할 수 없습니다.

권징재판에서 반드시 지켜야 할 중요한 원칙 가운데 하나는 '결과가 좋지 않았다는 이유만으로 곧바로 위법행위가 있었다고 추정해서는 안 된다'는 것입니다. 법은 단순히 어떤 결과가 발생하였다는 사실만으로 사람에게 책임을 묻지 않습니다. 그 결과가 발생하기까지 어떠한 행위가 있었고, 그 행위가 법이나 헌법을 위반하였으며, 피고소인에게 고의가 있었는지가 먼저 입증되어야 합니다.
그런데 고소인들의 준비서면을 보면 이러한 법리보다는 결과만을 근거로 위법을 추론하는 방식을 사용하고 있습니다. 예를 들어 준비서면에서는 "당회 안건이 처리되지 않았다"는 결과를 들어 곧바로 직권남용이라고 주장하고 있습니다. 또한 "OTP가 변경되었다"

는 사실만으로 재정권을 박탈하였다고 주장하고 있으며, "회의가 개최되지 않았다"는 결과만으로 교회의 질서를 문란하게 하였다고 평가하고 있습니다.

그러나 이러한 논리는 법률적으로 타당하지 않습니다.

예를 들어 당회 안건이 처리되지 않은 이유는 여러 가지가 있을 수 있습니다. 안건이 철회되었을 수도 있고, 추가 검토가 필요하다고 판단되었을 수도 있으며, 정족수 부족이나 절차상의 이유로 보류되었을 수도 있습니다. 이러한 사정을 전혀 확인하지 않은 채 단순히 "안건이 처리되지 않았다"는 결과만으로 곧바로 직권남용이라고 단정할 수는 없습니다.

OTP 변경 역시 마찬가지입니다. OTP가 변경되었다는 사실만으로 곧바로 재정권을 불법적으로 박탈하였다고 볼 수는 없습니다. 보안상의 필요, 은행의 절차, 관리 방식의 변경 등 다양한 사유로 OTP가 변경될 수도 있기 때문입니다. 따라서 재판국은 먼저 누가, 어떤 권한에 근거하여, 어떤 절차를 거쳐 OTP를 변경하였는지, 그리고 그 과정에서 권한을 남용하거나 헌법과 규정을 위반한 사실이 있었는지를 객관적인 증거로 확인하여야 합니다.

회의가 개최되지 않았다는 점도 마찬가지입니다. 회의가 열리지 않은 이유는 일정 조정, 정족수 부족, 안건 미비 등 여러 사정이 있을 수 있습니다. 따라서 단순히 회의가 열리지 않았다는 결과만으로 교회의 질서를 문란하게 하였다고 단정할 수는 없습니다. 실제로 누군가가 고의적으로 회의를 방해하거나 헌법과 규정을 위반하여 회의를 개최하지 못하도록 하였는지가 먼저 입증되어야 합니다. 이처럼 결과는 하나의 사실에 불과할 뿐, 그 자체가 위법행위를 증명하는 것은 아닙니다.

법률상 책임이 인정되기 위해서는 다음과 같은 과정이 객관적인 증

거에 의하여 순차적으로 입증되어야 합니다.

1. 위법한 행위가 실제로 존재하였는가
2. 그 행위가 피고소인의 고의 또는 책임 있는 의사에 의하여 이루어졌는가
3. 그 행위가 권징조례에서 정한 구성요건에 해당하는가
4. 그 결과 교회의 질서나 권익이 실제로 침해되었는가

이 네 가지 요소가 모두 입증되어야 비로소 권징조례상 죄과가 성립할 수 있습니다. 어느 하나라도 입증되지 않으면 권징 처분을 할 수 없습니다.

그런데 이 사건 준비서면은 이러한 입증 과정을 생략한 채, '결과가 발생하였다'는 사실만을 근거로 '위법한 행위가 있었을 것이다'라고 추정하는 논리를 전개하고 있습니다. 이는 법률이 금지하는 결과책임론에 해당합니다. 결과책임론이란 결과가 나쁘면 그 결과만으로 사람에게 책임을 묻는 사고방식을 말하는데, 현대 법치주의에서는 이러한 방식의 책임 추궁을 인정하지 않습니다.
권징재판 역시 동일합니다. 재판국은 결과만을 보고 판단하여서는 안 되며, 그 결과가 어떠한 행위에서 비롯되었는지, 그 행위가 권징조례에 위반되는지, 그리고 피고소인에게 고의와 책임이 있는지를 객관적인 증거에 따라 하나씩 심리하여야 합니다.
따라서 이 사건에서도 "안건이 처리되지 않았다", "OTP가 변경되었다", "회의가 개최되지 않았다"는 결과만으로는 권징조례상 직권남용이나 교회질서 문란 등의 죄과를 인정할 수 없습니다. 결과는 의혹을 제기하는 출발점이 될 수는 있지만, 그 자체가 위법행위의

증거가 될 수는 없으며, 객관적인 증거에 의하여 구성요건이 모두 입증된 경우에만 권징책임이 인정될 수 있습니다.

제2장 준비서면 전체에 대한 총론

고소인의 준비서면 제1면부터 제5면까지를 보면, 본 사건을 '당회의 심의·결의 구조를 약화시키기 위한 구조적 직권남용'이라고 규정하면서 제직회 운영, 재정, 카페 운영, OTP 변경, 당회 안건 처리 등을 하나의 흐름으로 묶어 평가하고 있습니다.

그러나 이러한 서술은 법률적 평가 이전에 이미 결론을 전제로 사실을 배열한 것으로 보입니다.

첫째, 준비서면은 **사실과 평가를 구분하지 않습니다.** 객관적 사실은 "언제, 누가, 어떤 권한에 근거하여 무엇을 하였는가"인데, 준비서면은 처음부터 "직권남용", "구조적 행위", "권한 박탈"과 같은 결론적 표현을 사용합니다.

둘째, **회의 운영상의 재량과 권징상 위법행위를 혼동**하고 있습니다. 당회장의 사회권 행사나 안건 정리, 회의 진행은 헌법상 부여된 권한의 행사일 수 있으며, 그 자체가 곧 위법행위가 되는 것은 아닙니다.

셋째, **동일한 사실을 중복 평가하고 있습니다.** 예를 들어 제직회 회계 선출 문제는 직권남용, 재정질서 문란, 중대한 의무위반, 배임의 근거로 반복 제시되고 있는데, 이는 하나의 사실을 여러 죄과에 중첩하여 적용한 것으로 구성요건 심사의 원칙에 반합니다.

넷째, 준비서면은 피고소인의 행위를 전체적으로 부정적으로 해석하는 데 치중할 뿐, **각 행위가 당시 교단 헌법과 교회 운영 절차상 어떠한 법적 근거를 가지고 이루어졌는지에 대한 검토는 부족합니다.**

따라서 재판국은 준비서면의 분량이나 표현의 강도에 영향을 받을 것이 아니라, **각 주장별로 객관적 사실과 증거, 그리고 권징조례상 구성요건 충족 여부를 개별적으로 심리**하여야 합니다.

5. 제2. 제직회 회계 선출 부분에 대한 반박

고소인들은 준비서면에서 제직회가 회계를 선출한 사실 자체를 교회의 재정운영체계를 변경한 행위이며, 기존 재정권을 박탈한 행위라고 주장하고 있습니다. 그러나 이러한 주장은 교단 헌법의 규정을 오해한 것으로서, 인사행위와 재정운영에 관한 법률행위를 서로 혼동한 데서 비롯된 잘못된 주장입니다.

대한예수교장로회 헌법 정치 제91조는 제직회의 조직과 직무를 규정하면서 제직회의 회계는 제직회에서 선출하도록 명시적으로 규정하고 있습니다. 이는 회계업무를 담당할 사람을 제직회가 선출할 권한이 있다는 뜻이며, 교단 헌법이 제직회에 부여한 고유한 권한입니다.

즉, 회계를 선출하는 행위는 어디까지나 사람을 선임하는 '인사행위'일 뿐입니다. 누구를 회계로 임명할 것인지를 결정하는 것과 교회의 재정 운영 구조를 변경하거나 재정권을 이전하는 것은 전혀 다른 법률행위입니다.

예를 들어 회사에서 새로운 회계담당 직원을 임명했다고 하여 대표이사의 경영권이 없어지거나 재무부서의 조직이 자동으로 변경되는 것은 아닙니다. 마찬가지로 교회에서도 회계를 새로 선출하였다고 해서 기존 재정부가 폐지되거나 재정위원장의 권한이 소멸하는 것은 아닙니다. 또한 당회가 가지는 재정에 대한 감독권 역시 아무런 영향을 받지 않습니다.

그럼에도 불구하고 고소인들은 '회계를 선출하였다'는 사실 하나만

으로 '재정운영체계를 변경하였다', '재정권을 박탈하였다'는 결론을 내리고 있습니다. 그러나 이러한 결론에 이르기 위해서는 최소한 다음과 같은 사실이 객관적인 증거로 입증되어야 합니다.

제직회가 재정부를 폐지하기로 결의하였는지, 재정위원장의 권한을 박탈하기로 결의하였는지, 당회의 감독권을 배제하기로 결의하였는지, 재정운영 규정을 변경하였는지. 하지만 준비서면 어디에도 이러한 사실을 입증하는 객관적인 증거나 결의 내용은 제시되어 있지 않습니다. 단지 회계를 선출하였다는 사실만을 근거로 재정운영체계 전체가 변경되었다고 주장하고 있을 뿐입니다.

이는 회계 선출이라는 인사행위와 재정운영체계 변경이라는 조직개편을 동일한 것으로 전제한 논리적 비약입니다. 헌법 정치 제91조가 오히려 제직회의 회계 선출권을 인정하고 있는 이상, 그 규정에 따른 적법한 회계 선출을 위법행위로 평가할 수는 없습니다.

결국 고소인들의 주장은 헌법이 인정한 인사권 행사를 마치 재정권 이전이나 조직개편인 것처럼 확대 해석한 것에 불과합니다. 그러나 회계를 선출하였다는 사실만으로 기존 재정부가 소멸하거나 재정위원장의 권한이 박탈되는 것도 아니고, 당회의 감독권이 제한되는 것도 아닙니다.

따라서 제직회의 회계 선출은 헌법 정치 제91조가 명시적으로 인정한 적법한 인사행위일 뿐이며, 이를 근거로 재정운영체계가 변경되었다거나 재정권이 박탈되었다고 보는 것은 헌법 규정과 사실관계를 모두 오해한 주장으로서 받아들일 수 없습니다. 이는 법률적으로 서로 다른 개념을 동일시하여 위법성을 구성하려는 것으로, 객관적인 증거와 헌법 규정에 비추어 볼 때 명백한 논리의 비약입니다.

오히려 고소인들은 제직회의 적법한 회계 선출을 문제 삼을 것이

아니라, 그동안 일부 장로들이 교회 재정을 사실상 독점적으로 관리하며 재정 운영을 사유화하였다는 의혹에 대하여 먼저 책임 있는 해명과 반성을 하여야 합니다. 교회 재정은 특정인의 기득권이 아니라 공동체 모두의 공적 자산이며, 이를 독점적으로 운영한 관행이야말로 시정되어야 할 대상입니다.

제3장 구체적인 법리 반박

1. OTP 및 공동인증서 변경에 관한 주장에 대한 반박

고소인들은 준비서면에서 **OTP를 재발급받거나 공동인증서를 변경한 사실 자체가 곧 직권남용이며, 재정권을 탈취한 행위**라고 주장하고 있습니다. 그러나 이러한 주장은 **은행 거래수단과 재정에 관한 법적 권한을 서로 혼동한 것으로서, 사실관계와 법리를 모두 오해한 주장**입니다.

우선 OTP(일회용 비밀번호 생성기)와 **공동인증서는 은행 거래를 안전하게 하기 위한 전자적 인증수단**일 뿐입니다. 이는 인터넷뱅킹을 이용하기 위한 보안장치에 불과하며, 그 자체가 교회의 재정에 관한 법적 권한이나 교회 헌법상 직무를 의미하는 것은 아닙니다. 다시 말해, **OTP를 가지고 있다는 사실과 교회의 재정권을 가지고 있다는 것은 전혀 다른 문제**입니다.

은행에서도 OTP나 공동인증서는 다양한 사유로 변경될 수 있습니다. 대표자가 변경되는 경우, 보안사고가 발생한 경우, 인증서가 만료되거나 분실된 경우, 담당자가 변경되는 경우 또는 업무 인수인계가 이루어지는 경우에도 새로운 OTP를 발급하거나 공동인증서를 변경하는 일은 일반적으로 이루어집니다. 따라서 **OTP가 변경되었다는 사실만으로 누군가가 재정권을 불법적으로 탈취하였다고 단정할 수는 없습니다.**

만약 고소인들의 주장처럼 OTP 변경 자체를 곧바로 직권남용이나 재정권 박탈로 본다면, 모든 기업이나 기관에서 담당자가 변경될 때마다 이루어지는 OTP 재발급이나 인증서 변경도 모두 위법행위가 된다는 결론에 이르게 됩니다. 이는 현실적인 금융거래 관행에도 맞지 않을 뿐 아니라 법률적으로도 타당하지 않습니다.

재판국이 판단하여야 할 것은 OTP를 변경하였는가의 여부가 아니라, 그 변경 과정에서 실제로 권한을 남용하거나 교회 재산을 불법적으로 처분하는 행위가 있었는지입니다.

따라서 고소인들의 주장이 인정되기 위해서는 적어도 다음과 같은 사실이 객관적인 증거로 입증되어야 합니다.

첫째, **피고소인이 교회 재산을 당회의 결의 없이 임의로 인출하거나 처분하였는지가 입증**되어야 합니다.

둘째, **피고소인이 교단 헌법이나 교회 규정을 위반하여 당회의 감독권을 배제하거나 재정 운영 권한을 독점**하였는지가 입증되어야 합니다.

셋째, 그러한 행위로 인하여 교회에 실제 재산상 손해가 발생하였는지가 객관적인 자료로 증명되어야 합니다.

넷째, 이러한 **행위가 고의적으로 이루어졌으며 권징조례에서 정한 직권남용이나 배임 등의 구성요건을 충족하는지가 입증**되어야 합니다.

그러나 준비서면에는 이러한 핵심적인 입증이 전혀 이루어져 있지 않습니다. 준비서면은 단지 "OTP가 변경되었다"는 사실만을 제시하면서 곧바로 **"재정권을 탈취하였다", "직권남용이다"**라는 결론을 내리고 있을 뿐입니다. 이는 결과만으로 위법성을 추정하는 것으로서, 앞서 설명한 결과책임론과 다를 바 없습니다.

더욱이 준비서면 어디에도 피고소인이 OTP 변경을 이용하여 교회

재산을 개인적으로 사용하였다거나, 불법적으로 자금을 인출하였다거나, 교회에 손해를 발생시켰다는 객관적인 금융자료나 회계자료는 제시되어 있지 않습니다. 실제 불법행위에 대한 입증 없이 단순히 인증수단이 변경되었다는 사실만으로 직권남용을 주장하는 것은 법률적으로 성립할 수 없습니다.

오히려 이 사건에서 재판국이 살펴보아야 할 것은 OTP 변경이라는 형식적인 사실이 아니라, 그 이후에도 교회의 재정이 적법한 절차에 따라 집행되었는지, 당회의 감독 아래 투명하게 운영되었는지, 교회 재산에 실제 손해가 발생하였는지입니다. 이러한 점이 입증되지 않는 이상 **OTP나 공동인증서의 변경만으로 권징조례상 직권남용이나 재정권 박탈을 인정할 수는 없습니다.**

결국 **OTP와 공동인증서는 은행거래를 위한 보안수단일 뿐 교회 재정권 자체를 의미하는 것이 아니며, 그 변경 사실만으로 직권남용이나 재정권 탈취를 인정할 수 없습니다.** 고소인들의 주장은 보안수단과 법적 권한을 혼동한 데서 비롯된 것으로, 객관적인 증거와 권징조례의 구성요건에 비추어 볼 때 받아들일 수 없는 주장입니다.

2. 당회 안건 미부의 주장에 대한 반박

고소인들은 준비서면에서 **당회에 상정되지 않은 안건이 많았다는 이유로 피고소인이 직권을 남용하였다**고 주장하고 있습니다. 그러나 이러한 주장은 **당회장의 사회권과 권징 조례상 직권남용의 법리를 혼동한 것**으로 받아들이기 어렵습니다.

당회장은 회의를 주재하는 사회자로서 회의를 원활하게 진행할 책임과 권한을 가지고 있습니다. 이러한 사회권에는 회의의 질서를 유지하고, 안건을 정리하며, 회의의 진행 순서를 결정하는 권한이

포함됩니다. 따라서 모든 안건을 반드시 회의에 상정하여야 하는 것은 아닙니다.

실제 회의를 운영하다 보면 다양한 이유로 안건이 상정되지 않거나 보류되는 경우가 있습니다. 안건에 대한 자료가 충분하지 않은 경우도 있고, 추가 검토가 필요한 경우도 있으며, 관련 부서의 의견을 먼저 듣기 위해 다음 회의로 넘기는 경우도 있습니다. 또한 회의 시간이 부족하거나 다른 긴급한 안건을 먼저 처리해야 하는 경우에도 일부 안건은 다음 회의로 이월될 수 있습니다. 이러한 결정은 회의 운영 과정에서 흔히 이루어지는 판단입니다.

따라서 **어떤 안건이 상정되지 않았다는 사실만으로 곧바로 직권남용이 성립하는 것은 아닙니다.**

직권남용이 인정되기 위해서는 단순히 안건을 상정하지 않았다는 사실만으로는 부족합니다. 적어도 다음과 같은 사항이 객관적인 증거로 입증되어야 합니다.

첫째, 당회장이 헌법이나 규정을 명백히 위반하여 안건 상정을 거부하였는지,

둘째, 특정인을 부당하게 배제하거나 권리를 침해할 의도로 사회권을 행사하였는지,

셋째, 그 결과 교회의 의사결정이 불법적으로 방해되었는지,

넷째, 이러한 행위가 권징조례상 직권남용의 구성요건에 해당하는지.

이러한 요건이 모두 입증되어야 비로소 직권남용 여부를 논할 수 있습니다.

그러나 고소인들의 준비서면은 이러한 입증 없이 단순히 **"안건이 상정되지 않았다"**는 결과만을 근거로 곧바로 **"직권남용이다"**라고 주장하고 있습니다. 이는 회의 운영상의 판단과 권징상 위법행위를

동일하게 보는 것으로 법리적으로 타당하지 않습니다.
더욱이 당회장의 사회권은 본질적으로 일정한 재량이 인정되는 권한입니다. 회의를 어떻게 진행할 것인지, 어떤 안건을 먼저 다룰 것인지, 추가 검토가 필요한 안건을 보류할 것인지는 회의 운영 과정에서 이루어지는 판단입니다. 이러한 판단이 있었다는 이유만으로 곧바로 권징처벌의 대상이 된다면, 모든 회의 진행은 사후적으로 권징 대상이 될 수밖에 없고, 이는 회의 운영의 자율성을 심각하게 훼손하게 됩니다.
권징재판의 목적도 여기에 있는 것이 아닙니다. **권징재판은 회의를 얼마나 잘 운영했는지, 사회를 잘 보았는지를 평가하는 절차가 아니라, 헌법과 권징조례를 위반한 행위가 있었는지를 판단하는 재판절차입니다.** 회의 운영 방식에 대한 이견이나 절차상의 판단은 원칙적으로 회의 내부에서 해결할 문제이지, 곧바로 권징상 직권남용으로 연결될 수는 없습니다.
결국 고소인들은 회의 운영에 대한 불만이나 의견 차이를 권징사유로 확대하여 주장하고 있을 뿐입니다. 그러나 **안건을 상정하지 않았다는 사실만으로는 직권남용이 성립하지 않으며, 그 과정에서 헌법을 명백히 위반하고 사회권을 남용하였다는 점이 객관적인 증거로 입증되지 않는 이상 권징책임을 인정할 수 없습니다.** 따라서 이 부분에 관한 고소인들의 주장은 사실관계와 법리 모두에 비추어 이유가 없습니다.

3. 명예훼손 주장에 대한 반박

고소인들은 준비서면에서 **당회나 제직회 등 회의 과정에서 이루어진 피고소인의 발언 대부분을 명예훼손에 해당한다고 주장**하고 있습니다. 그러나 이러한 주장은 **회의에서 이루어지는 토론과 법률상**

명예훼손의 성립 요건을 혼동한 것으로 받아들이기 어렵습니다.
교회의 당회나 제직회는 교회의 중요한 사항을 결정하기 위하여 서로 의견을 나누고 토론하는 공식 회의입니다. 회의에서는 안건에 대한 찬성과 반대 의견이 제시될 수 있고, 때로는 상대방의 주장이나 업무 처리에 대하여 비판하거나 평가하는 발언이 이루어질 수도 있습니다. 이러한 토론은 회의의 본질적인 기능이며, 교회의 민주적 의사결정을 위해 반드시 필요한 과정입니다.
따라서 회의 중 누군가의 의견에 반대하거나, 특정한 행위에 대하여 문제를 제기하거나, 운영 방식에 대한 비판적 의견을 밝혔다고 하여 그 자체만으로 곧바로 명예훼손이 성립하는 것은 아닙니다. 만약 회의 중 이루어진 모든 비판이나 의견 표명을 명예훼손으로 본다면, 정상적인 토론 자체가 불가능해지고 회의는 아무런 의미를 가질 수 없게 됩니다.
명예훼손이 성립하기 위해서는 단순히 상대방이 기분이 나빴다거나 비판을 받았다는 사정만으로는 부족합니다. 법률적으로는 다음과 같은 요건이 모두 충족되어야 합니다.
첫째, **구체적인 사실의 적시가 있어야 합니다.** 단순한 의견이나 평가, 추상적인 비판은 원칙적으로 명예훼손의 대상이 되지 않습니다.
둘째, **그 사실이 허위이거나, 적어도 명예를 훼손할 수 있는 내용이어야 합니다.** 사실에 근거한 문제 제기와 허위사실의 유포는 구별되어야 합니다.
셋째, **특정인을 지목하여 사회적 평가를 저하시킬 수 있는 내용이어야 합니다.**
넷째, **공연성,** 즉 여러 사람이 인식할 수 있는 상태에서 이루어진 행위여야 합니다. 다만 교회의 공식 회의에서의 발언은 회의 목적

과 필요성도 함께 고려되어야 합니다.

다섯째, **상대방의 명예를 훼손하려는 고의가 있어야 합니다.** 교회 운영을 위한 의견 제시나 문제 해결을 위한 발언과, 상대방의 명예를 훼손하려는 악의적인 발언은 명확히 구별되어야 합니다.

그런데 고소인들의 준비서면은 이러한 요건을 구체적으로 검토하지 않은 채, **회의에서 이루어진 발언이라는 이유만으로 모두 명예훼손이라고 주장하고 있습니다.** 준비서면 어디에도 어떤 발언이 허위사실인지, 어떤 부분이 사회적 평가를 저하시켰는지, 피고소인에게 명예를 훼손하려는 고의가 있었는지에 대한 구체적인 입증은 찾아보기 어렵습니다.

특히 회의 중 이루어진 발언은 교회의 운영과 재정, 행정절차 등에 관한 토론 과정에서 나온 의견인 경우가 대부분입니다. 이러한 발언은 교회의 의사결정을 위한 토론의 일부로 보아야 하며, 단순히 상대방의 주장에 반대하거나 문제를 제기하였다는 이유만으로 명예훼손으로 평가할 수는 없습니다.

더욱이 고소인들은 사실에 대한 문제 제기와 허위사실의 유포를 구별하지 않고, 의견 표명과 명예훼손을 동일하게 취급하고 있습니다. 그러나 법률은 이 둘을 엄격하게 구분하고 있습니다. 회의에서 자신의 견해를 밝히거나 교회의 운영에 관한 의견을 제시하는 것은 원칙적으로 회의 구성원에게 보장된 권리이며, 특별한 사정이 없는 한 이를 명예훼손으로 볼 수 없습니다.

결국 **이 사건 준비서면은 명예훼손의 구성요건을 구체적으로 입증하지 않은 채, 회의에서의 비판적 발언이나 의견 표명 자체를 모두 명예훼손으로 평가**하고 있습니다. 이는 명예훼손의 법리를 지나치게 확대 해석한 것으로서 받아들일 수 없습니다.

따라서 재판국은 개별 발언에 대하여 허위사실의 적시가 있었는지,

명예훼손의 고의가 있었는지, **사회적 평가를 저하시킬 정도의 내용인지**를 객관적인 증거에 따라 하나씩 심리하여야 합니다. 이러한 구성요건이 입증되지 않는 이상, **회의 중 이루어진 의견 표명이나 비판적 발언만으로 권징규례상 명예훼손이 성립한다고 볼 수는 없습니다.**

오히려 일부 장로들은 피고소인에 대한 명예훼손과 폭행 혐의로 경찰에 형사 고소되어 수사를 받게 되는 상황입니다. 그럼에도 자신들의 위법행위에 대한 반성은 없이 피고소인에게만 명예훼손의 책임을 묻는 것은 형평과 신의칙에 비추어 납득하기 어렵습니다.

4. 배임 주장에 대한 반박

고소인들은 준비서면에서 교회 카페 운영과 재산세 문제를 들어 **피고소인에게 배임의 책임이 있다**고 주장하고 있습니다. 그러나 이러한 주장은 배임죄의 법리를 정확하게 이해하지 못한 것으로, 단순한 행정적 판단이나 운영상의 의견 차이를 곧바로 배임으로 연결하고 있습니다.

배임은 단순히 어떤 결정이 잘못되었다거나 결과적으로 손해가 발생하였다는 이유만으로 성립하는 것이 아닙니다. 배임이 인정되기 위해서는 **타인의 사무를 처리하는 자가 자신의 이익이나 제3자의 이익을 위하여 임무를 위배하고, 그 결과 본인에게 재산상 손해를 발생시켰다는 점이 객관적인 증거에 의하여 입증되어야 합니다.** 다시 말해, 단순한 판단착오나 행정상 실수만으로는 배임이 성립할 수 없습니다.

이 사건에서 고소인들은 카페 운영 방식과 재산세 문제를 지적하고 있지만, 준비서면 어디에도 **피고소인이 개인적으로 경제적 이익을**

취득하였다는 증거, 제3자에게 부당한 이익을 제공하였다는 증거, 또는 교회에 손해를 입히려는 고의가 있었다는 객관적인 자료는 제시하지 못하고 있습니다.

또한 카페 운영이나 재산세와 같은 문제는 교회의 행정적·경영상 판단이 포함될 수 있는 사항입니다. 설령 그 판단이 적절하지 않았다는 의견이 있을 수는 있지만, 그러한 사정만으로 곧바로 배임이 성립하는 것은 아닙니다. 배임은 결과에 대한 평가가 아니라 불법한 목적과 임무위배, 재산상 손해 및 고의가 모두 입증되어야 하는 엄격한 법률상 구성요건입니다.

결국 고소인들의 배임 주장은 객관적인 증거에 기초한 법률적 주장이 아니라, **운영상의 의견 차이를 형사적·권징적 책임으로 확대 해석**한 것에 불과합니다. 따라서 **준비서면만으로는 배임의 구성요건이 입증되었다고 볼 수 없으며**, 이 부분의 주장은 추측과 추정에 근거한 주장으로서 받아들일 수 없습니다.

5. 사역실행위원회에 관한 주장에 대한 반박

고소인들은 준비서면에서 **사역실행위원회가 헌법에 규정되어 있지 않으므로 비헌법기구이며, 이를 운영한 것 자체가 위법하다고 주장**하고 있습니다. 그러나 이 역시 교회 운영의 현실과 교단 헌법을 충분히 고려하지 않은 주장입니다.

교회에는 당회와 제직회 외에도 원활한 사역과 행정업무를 위하여 다양한 보조기구가 운영되고 있습니다. 예를 들어 자문위원회, 협의회, 실무회의, TF(특별위원회), 팀장회의, 준비위원회 등은 대부분의 교회에서 일반적으로 활용되는 조직입니다. 이러한 기구들은 당회의 업무를 효율적으로 지원하거나 의견을 수렴하기 위한 보조기구일 뿐이며, 그 자체가 당회의 권한을 대신하거나 당회의 결의

를 대체하는 기관은 아닙니다.
따라서 사역실행위원회가 존재하였다는 사실만으로 곧바로 헌법에 위반된다고 단정할 수는 없습니다. 중요한 것은 그 위원회가 **당회의 권한을 실제로 대신 행사하였는지, 또는 당회의 결의를 무시하고 독자적으로 교회의 중요한 의사결정을 하였는지 여부**입니다.
그러나 준비서면은 단순히 사역실행위원회가 존재하였다는 사실만을 근거로 "당회를 대체하였다"고 주장하고 있을 뿐, 실제로 당회의 고유 권한을 침해하거나 당회의 결의를 대신하였다는 객관적인 증거는 제시하지 못하고 있습니다.
결국 사역실행위원회는 교회의 행정을 지원하기 위한 실무적·보조적 기구에 불과하며, 그러한 기구가 존재한다는 이유만으로 헌법 위반이나 권징사유가 성립하는 것은 아닙니다. 고소인들의 주장은 보조기구의 존재와 당회의 권한대행을 동일하게 취급한 것으로, 객관적인 사실과 헌법 규정에 비추어 받아들이기 어렵습니다.

결론

고소인들이 제출한 준비서면은 분량은 방대하지만, 그 내용을 살펴보면 동일한 사실관계를 여러 죄과에 반복적으로 연결하고, 결과에 대한 불만을 곧바로 권징상 위법행위로 평가하고 있다는 공통된 문제점을 가지고 있습니다.
그러나 권징재판은 감정이나 추측, 정치적 평가에 따라 판단하는 절차가 아닙니다. 권징재판은 교단 헌법과 권징조례가 정한 구성요건을 기준으로 객관적인 증거에 의하여 위법행위가 입증되었는지 여부만을 판단하는 사법절차입니다.
이 사건에서 고소인들은 회계 선출을 재정권 박탈로 확대 해석하고, OTP 변경을 직권남용으로 연결하며, 안건 미상정을 직권남용

으로 단정하고, 회의 중 토론과 의견 표명을 명예훼손으로 평가하고, 행정적 판단을 배임으로 주장하며, 보조기구의 존재만으로 헌법 위반이라고 주장하고 있습니다. 그러나 이러한 주장들은 대부분 결과를 근거로 위법을 추정하거나 서로 다른 법률개념을 혼동한 것일 뿐, 권징조례가 요구하는 구성요건을 객관적인 증거로 입증하지 못하고 있습니다.

특히 준비서면 어디에서도 피고소인이 개인적 이익을 취득하였다거나, 제3자에게 부당한 이익을 제공하였다거나, 교회에 손해를 입힐 고의를 가지고 헌법과 권징조례를 위반하였다는 점을 객관적인 자료로 증명하지 못하고 있습니다. 결국 고소인들의 주장은 사실에 기초한 입증이라기보다 추측과 평가, 그리고 법률적 확대해석에 의존하고 있다고 볼 수밖에 없습니다.

재판국은 준비서면의 분량이나 표현의 강도에 영향을 받아서는 안 됩니다. 오직 객관적인 증거와 교단 헌법 및 권징조례의 구성요건에 따라 공정하게 판단하여야 하며, 입증되지 않은 주장만으로 피고소인에게 권징책임을 인정하여서는 안 됩니다.

따라서 고소인들의 준비서면은 권징조례가 요구하는 입증책임을 충족하지 못하였고, 그 증거능력과 증명력 또한 부족하므로, 고소인들의 모든 주장은 이유 없으므로 기각되어야 합니다.

2026년 7월 13일

피고소인 송재영 (인)